

보완자본의 인정요건

제1조(보완자본의 구성) 보완자본은 다음 각 호의 항목으로 구성한다.

1. 신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 정상 및 요주의 채권에 대한 대손충당금등(카드자산의 경우 연체채권을 보유하고 있지 않은 거래처의 카드자산에 대한 대손충당금을 말하며, 감독규정 제11조 제2항 제5호 가목에 따른 미사용약정충당금과 대손준비금을 포함한다)
2. 신용카드업을 영위하지 않는 여신전문금융회사의 경우 정상 및 요주의로 분류된 채권, 지급보증, 부동산프로젝트파이낸싱 관련 채무보증, 미사용약정에 대한 대손충당금등(대손준비금을 포함한다.)
3. 만기 10년이상 후순위채무(이하 '상위기한부 후순위채무'라 한다)
4. 만기 5년이상 후순위채무(이하 '하위기한부 후순위채무'라 한다)

제2조(보완자본의 한도) 후순위채무는 다음 각 호의 경우 보완자본으로 인정할 수 있다. 다만 각 보완자본을 합산한 금액은 기본자본(공제항목 공제후 기준)의 100% 범위를 초과할 수 없다.

1. 상위기한부 후순위채무는 기본자본의 100% 범위내에서 자기자본에 산입 할 수 있다. 다만, 잔존만기가 5년 이내로 되는 경우에는 매년 20%씩 차감한다.
2. 하위기한부 후순위채무는 기본자본의 50% 범위내에서 자기자본에 산입할 수 있다. 다만, 잔존만기가 5년 이내로 되는 경우에는 매년 20%씩 차감한다.
3. 제1조 제1호 및 제2호에 따른 대손충당금등은 조정총자산의 1.5% 범위 내에서 자기자본에 산입할 수 있다. 다만, 감독규정 제11조 제2항 제5호 가목에 따른 미사용약정충당금은 전액을 보완자본으로 산입한다.

제3조(보완자본의 인정요건) 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 보완자본으로 인정한다.

1. 무담보 및 후순위특약(파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가

전액을 지급받으면 지급청구권의 효력이 발생하도록 한 경우를 말한다.) 조건일 것

2. 파산 등의 사태가 발생한 경우에는 선순위채권자가 전액을 지급받을 때까지 후순위채권자의 상계권이 허용되지 않을 것
3. 만기 이전에 채권자의 임의에 의한 상환이 허용되지 않을 것
4. 여신전문금융회사에 의한 만기이전 상환은 발행 또는 차입일로부터 5년 이후에 가능할 것
5. 조정자기자본비율이 5%(신용카드업자는 6%) 미만인 경우 이자지급의 연기가 가능할 것(상위기한부 후순위채무에 한하여 적용한다)
6. 금산법상 부실금융기관으로 지정된 경우 원리금 지급의 연기가 가능할 것(상위기한부 후순위채무에 한하여 적용한다)
7. 금리의 상향조정은 발행 또는 차입일로부터 5년이 경과한 후에 1회에 한하여 행사 가능하며, 발행(차입)금리 + 2%p 이내 혹은 발행(차입)금리 + 최초 신용가산금리(당해 발행금리와 국고채, 미국채 등 시장의 지표가 되는 금리와의 차이)의 100% 이내일 것

제4조(기한부 후순위채무의 상환) 기한부 후순위 채무(제1조제3호 규정의 상위기한부 후순위채무와 제4호 규정의 하위기한부 후순위채무를 말한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 기한이 도래하기 이전에 상환할 수 없다.

1. 대주주 및 그의 특수관계인이 채권자인 후순위채무를 자본금으로 전환하는 경우(이 경우 제3조 제4호는 적용하지 아니하며, 동 요건 충족 여부를 입증하는 자료 및 증거계획 등을 첨부하여 미리 감독원장에게 보고하여야 한다)
2. 후순위채무를 기한이 도래하기 이전에 상환한 이후에도 조정자기자본 비율을 10% 이상 유지할 수 있고 상환결정이 전적으로 여전사의 자율적인 판단에 의해 이뤄지고 있음을 증명하는 경우(이 경우 상환 요건 충족여부를 입증하는 자료 등을 첨부하여 상환 후 7일 이내에 감독원장에게 보고하여야 한다.)
3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우
 - 가. 상환한 이후 조정자기자본비율이 8% 이상 일 것
 - 나. 유상증자 등 해당 후순위채무에 비해 자본적 성격이 강한 자본조달

수단으로 대체되고 그 금액이 해당 후순위채무의 상환예정액 이상일 것(이 경우 상환하고자 하는 후순위채무의 잔존만기 보다 만기가 길고 자금조달 조건 등이 유리한 후순위채무는 자본적 성격이 강한 자본 조달 수단으로 본다)

다. 금융시장의 여건변화에 따라 해당 후순위채무의 금리조건이 현저히 불리하다고 인정될 것

라. 감독원장에게 사전에 승인을 받을 것. 이 경우 상환요건 충족여부를 입증하는 자료 및 대체자금 조달계획 등을 첨부하여야 한다.

제5조(기한부 후순위채무의 차입 보고) 여신전문금융회사는 보완자본 요건을 충족하는 후순위채무를 차입(발행)하고자 하는 경우에는 감독원장에게 미리 보고하여야 한다.